

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                              |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1608/2532 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ      | โจทก์         |
|                           | นายวีระเดช ศรีบุญเรือง       | จำเลย         |
|                           | นายวีระเดช ศรีบุญเรือง จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 157 จำเลยได้  
ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจและผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกับ  
จำเลย จึงลงโทษจำเลยในสถานเบา จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่ง  
หนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลย 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลด  
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 21)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน  
100,000 บาท (อันดับ 6 แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี  
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

---

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี  
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |